



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO INQUILINARIO

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		02-09-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJI-0993	4	3	9	12	9		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJI-1233	Derecho Inquilinario						

PRESENTACION

El presente programa pertenece al departamento de estudios profesionales, comprende los aspectos teóricos y procedimentales que se va a encontrar en el ejercicio profesional en materia inquilinaria o arrendaticia en general y especial el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y uso comercial. El programa se encuentra estructurado en cuatro unidades de aprendizajes, siendo estas: derecho arrendatario o inquilinario, relación arrendataria, regularización y control de los arrendamientos de vivienda y regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial. En cada una de las unidades de aprendizajes se desarrollarán los aspectos doctrinarios, procedimentales y jurisprudenciales de cada una de las instituciones y actos procesales que componen el derecho inquilinario.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Comprender los aspectos doctrinarios del derecho arrendatario venezolano, fundamento legal, los aspectos generales de la relación arrendataria, las obligaciones y derechos de las partes intervinientes en una relación arrendaticia, lo que le permitirá analizar la regulación y control de los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda y para uso comercial, los procedimientos administrativos y judiciales en materia arrendaticia, así como los mecanismos procedimentales para llevar a cabo el desalojo de viviendas e inmuebles de uso comercial, evaluando las posibles alternativas de soluciones.

COMPETENCIAS PREVIAS

Conoce de las distintas fases del procedimiento oral civil previsto en el código de procedimiento civil. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Maneja las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda de soluciones jurídicas. Maneja el contenido técnico-jurídico de instituciones fundamentales del derecho procesal civil venezolano.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas procesales.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Derecho arrendatario o inquilinario	Derecho arrendatario o inquilinario. Concepto. Fundamentación Legal. Contrato de arrendamiento. Concepto. Características. Elementos esenciales. Partes del contrato de arrendamiento: Arrendador. Concepto. Deberes u obligaciones. Derechos. Arrendatario. Concepto. Deberes u obligaciones. Derechos. Duración del contrato de arrendamiento. Causas de extinción del contrato de arrendamiento. Tácita reconducción. Legislación en material arrendaticia o inquilinaria. El contrato de Comodato: concepto. Características. Elementos esenciales a la existencia y validez. Obligaciones y derechos del comodante y comodatario. Solidaridad entre comodatarios. Extinción del contrato de comodato. Diferencias entre un contrato de arrendamiento y un contrato de comodato. El contrato de Alquiler con opción a compra: concepto. Características.
Unidad II	CONTENIDOS
Relación arrendataria	Modalidades de arrendamiento: Vivienda. Vivienda estudiantil. Habitación. Pensión. Residencias. Posadas. Canon de arrendamiento: Concepto. Regulación y Fijación. La fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles para el Uso Comercial. La fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles destinados para vivienda. Fijar cánones de arrendamiento en moneda extranjera. Corriente jurisprudencial nacional y latinoamericana. Subrogación del contrato de arrendamiento. El depósito de garantías: concepto. Los depósitos en garantía en la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial (2014). Los depósitos en garantía en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011). Los depósitos en garantía en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (1999). Justo valor del inmueble: concepto. Procedimiento para determinar el justo valor del inmueble. Preferencia ofertiva. Concepto. Fundamento legal. Retracto Legal. Concepto. Fundamento legal. Procedimiento para ejercer el retracto legal. Prorroga legal. Concepto. Fundamento legal. Formalidades de la prórroga legal.
Unidad III	CONTENIDOS
Regularización y control de los arrendamientos de vivienda	La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Concepto. Misión. Representación institucional a nivel nacional. Patrimonio. Atribuciones. Facultades de inspección. La jurisdicción especial inquilinaria. Concepto. Composición. La Defensoría Pública para la protección del derecho a la vivienda. Concepto. Atribuciones. Sistema Nacional para la Defensa en materia civil y administrativa especial inquilinaria y del derecho a la vivienda. Concepto. Estructura. Desalojo de vivienda. Concepto. Causas para el desalojo. Desalojo por Inhabitabilidad del inmueble. Procedimiento de desalojo de vivienda de acuerdo con la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (2011). Corriente jurisprudencial nacional y latinoamericana. Procedimiento previo a las demandas judiciales arrendaticias. Generalidades y etapas del procedimiento. Procedimiento judicial en materia arrendaticia de vivienda. Generalidades y etapas del procedimiento.
Unidad IV	CONTENIDOS
Regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial	Desalojo de local comercial. Concepto. Causas para el desalojo. Prohibiciones en materia de arrendamiento de local comercial. Procedimiento de desalojo de local comercial. Corriente jurisprudencial nacional y latinoamericana. El procedimiento judicial en materia arrendaticia de inmuebles para el uso Comercial. Generalidades y etapas del procedimiento.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Derecho arrendatario o inquilinario	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos doctrinarios del derecho arrendatario o inquilinario, con la finalidad comprender sus elementos e instituciones contractuales.	Conoce la legislación que regula y controla las relaciones arrendaticias en inmuebles destinados a vivienda y uso comercial, para la resolución de las controversias jurídicas. Categoriza los deberes y derechos de los sujetos que forman parte del contrato de arrendamiento, para el adecuado desarrollo de las relaciones arrendaticias. Valora la importancia del derecho arrendatario o inquilinario y los contratos de arrendamiento para la regulación de las relaciones arrendaticias.
UNIDAD II: Relación arrendataria	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Examina las modalidades de arrendamiento y las instituciones jurídicas que integran la relación arrendataria, con la finalidad de comprender sus aspectos más relevantes.	Describe las modalidades de arrendamiento y las instituciones jurídicas, para aplicarlas en la relación arrendataria. Maneja las instituciones jurídicas aplicables en la relación arrendataria, para su adecuado y oportuno empleo en los contratos de arrendamiento. Aprecia la importancia de las modalidades de arrendamiento y las instituciones jurídicas aplicables en la relación arrendataria, para la resolución de las controversias jurídicas.
UNIDAD III: Regularización y control de los arrendamientos de vivienda	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, con la finalidad de conocer la legislación que la regula.	Determina la legislación que regula y controla los arrendamientos y desalojo de vivienda para emplearla en la resolución de conflictos arrendaticios. Ejecuta el procedimiento previo a las demandas y el procedimiento judiciales en materia arrendaticia de vivienda, para su adecuado y oportuno empleo. Reflexiona sobre la regularización y control de los arrendamientos, desalojo de vivienda y los procedimientos administrativos previos y judiciales, para la resolución de las controversias que se presentan en la relación arrendaticia.
UNIDAD IV: Regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la regulación del arrendamiento inmobiliario de uso comercial, con la finalidad de conocer la legislación que la regula las relaciones de arrendamiento de este tipo.	Indaga sobre legislación que regula y controla el arrendamiento y desalojo de inmuebles destinados para el uso comercial como forma de mantener el mercado inmobiliario. Desarrolla el procedimiento judicial en materia arrendaticia de inmuebles de uso comercial, para el adecuado y oportuno empleo que permita garantizar el cumplimiento de los contratos de arrendamientos. Estima la importancia de la regularización y control de los arrendamientos y desalojo de inmuebles de uso comercial, al objeto de utilizar el mecanismo legal que permita la solución de conflictos de manera ordenada.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, cuestionario, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, Debate, Foro, Exposiciones, talleres de redacción, revisión de proyectos para mejorarlos.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, exposiciones, cuestionario, foros, debates, pruebas escritas u orales, y redacción.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Bello Lozano H. (1989) Procedimiento Ordinario. Caracas-Venezuela. Ediciones MobilLibros.
- Borjas A. (2007). Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Caracas-Venezuela. Editorial Atenea
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999.
- Código Civil Venezolano (1982). Gaceta extraordinaria N° 2.990 del 26 de julio de 1982.
- Código de Procedimiento Civil (1990). Gaceta Oficial N° 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990.
- Carnelutti F. (2008). Instituciones del Proceso Civil. Caracas-Venezuela. Editorial Atenea, C.A
- Duque Corredor R. (1999). Apuntaciones Sobre El Procedimiento Civil Ordinario. Caracas-Venezuela. Editorial Jurídica Alva S.R.L.
- Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (1999). Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.398 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 1999, reimpresso en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999.
- González E. J. (2017). La sentencia civil en el derecho procesal venezolano. Caracas-Venezuela. Ediciones Vadell.
- Henríquez La Roche R. (2007). Código de Procedimiento Civil Comentado. Caracas-Venezuela. Ediciones Liber.
- Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas (2011). Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.053 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2011.
- Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial (2014). Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014.
- Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (2011). Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 6 de mayo de 2011.
- Moros Puentes C. (2005). De las Citaciones y Notificaciones en el Procedimiento Civil Ordinario. Caracas-Venezuela. Editorial Jurídica Santana.
- Mogollón, J. (2001). Nociones de Derecho Inquilinario y Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Barquisimeto, Venezuela: Jurídicas Rincón.
- Núñez, E. (2000). El Nuevo Derecho Inquilinario Venezolano Aspectos Sustantivos y Procesales. Caracas, Venezuela: Vadell Hermanos Editores, C.A.
- Reglamento de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011). Publicado en

la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 39.799 de fecha 14 de noviembre de 2011.

Urdaneta, E. (2006). El Retracto Convencional y El Retracto Legal según el Código Civil Venezolano. Caracas, Venezuela: Ediciones Liber.